

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 77/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด ราชบุรี

นาย ประดิษฐ์ อ่ำ แจ่ม

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

ผู้เสียหายได้ซื้อตัวจำเลยในชั้นสอบสวนซึ่งจำเลยมิได้โต้แย้งอย่างใด แม้ขณะที่ ยื่นเข้าแถวให้ซื้อตัวจำเลยมีผ้าพันแผลที่แขนซ้ายต่างจากคนอื่น ๆ เมื่อไม่ปรากฏว่าได้ มีการแจ้งให้ผู้เสียหายทราบล่วงหน้าก่อนซื้อตัวว่าจำเลยมีผ้าพันแผลดังกล่าว จะตั้งข้อ สงสัยเอาและถือเป็นพินัยยอมจะไม่ได้เพราะมีข้อแตกต่างอื่นๆ อีกหลายประการ ระหว่างจำเลยกับคนอื่น ๆ เช่น เสื้อผ้าและรูปร่างผิวพรรณ ซึ่งถ้าจะแจ้งแก่ผู้เสียหาย ให้รู้ว่า จำเลยคือนคนไหน ย่อมทำได้อยู่แล้ว ข้อที่มีผ้าพันแผลดังกล่าวจึงไม่มีเหตุผล เพียงพอที่จะไม่เชื่อถือการซื้อตัวจำเลย.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกที่ยังหลบหนีไม่ได้ตัวมาฟ้องอีก 2 คน ร่วมกันมี อาวุธปืน ขนาด .38 ไม่มีหมายเลขทะเบียนและกระสุนปืน 1 นัด ไว้ครอบครองและ พาอาวุธปืนฯ ไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร ได้ร่วมกับพวกปล้นรถ จักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า 1 คัน ราคา 15,000 บาท ของนายพงษ์ศักดิ์ ลิปิการกุล ซึ่งอยู่ในความดูแลรักษาของนายวิเชียร ลิปิการกุล ผู้เสียหาย ไปโดยทุจริต

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 80, 83 และมาตรา 340, 80 ประกอบด้วยมาตรา 340 ตีแต่การกระทำของ จำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษตามมาตรา 289, 80, 83 ประกอบด้วยมาตรา 52 จำคุกตลอดชีวิต จำเลยรับสารภาพชั้นสอบสวนลดให้หนึ่งในสามตาม มาตรา 78 คงจำคุก 33 ปี 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2529 เวลาประมาณ 20 นาฬิกา ขณะที่นายวิเชียรลิปิการกุล ผู้เสียหายขับขี่รถ จักรยานยนต์ไปตามถนนเพชรเกษม ในตำบลบ้านเลื่อ อำเภอบัวชุม จังหวัด ราชบุรี คนร้าย 3 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปประกบรถจักรยานยนต์ของผู้เสีย หาย และคนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายคนกลางใช้อาวุธปืนสั้นยิงถูกผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ โดยคนร้ายจะเอารถจักรยานยนต์ที่ผู้เสียหายขับขี่ไป แต่ผู้เสียหายขับขี่รถ จักรยานยนต์หนีไปได้ คนร้ายจึงเอารถจักรยานยนต์ไปไม่ได้และแพทย์รักษาผู้เสีย หายไว้ทัน ผู้เสียหายจึงไม่ถึงแก่ความตายคดีมีปัญหาในชั้นนี้ว่า จำเลยเป็นคนร้ายคน หนึ่งที่ร่วมกับพวกกระทำความผิดรายนี้โดยเป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์หรือไม่ ใน ปัญหานี้โจทก์มีประจักษ์พยานคือผู้เสียหายเพียงคนเดียว นอกนั้นเป็นพยานพฤติ เหตุแวดล้อมกรณีเกี่ยวกับการแจ้งความ การพบจำเลยหลังเกิดเหตุการณ์จับกุม การ ชี้ตัวและคำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลย สำหรับผู้เสียหายนั้นเบิกความยืนยัน ว่า จำได้ว่าจำเลยคือคนร้ายคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยว่าขณะเกิดเหตุ นั้น คนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากซอยทางซ้ายมือห่างประมาณ 5 เมตร เห็น

จากแสงไฟรถจักรยานยนต์ของพยานกับแสงไฟรถยนต์ที่สวนทางมา และว่าก่อนเกิดเหตุนี้ จำเลยได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามผู้เสียหายมาตลอดทางตั้งแต่หน้าวัดพระประโทนจังหวัดนครปฐม เวลาประมาณ 19 นาฬิกา โดยจำเลยไม่ยอมขับแซงขึ้นหน้าไปเมื่อผู้เสียหายลดความเร็ว และเมื่อผู้เสียหายแฉะเต็มน้ำมันรถที่ปั้มน้ำมันจำเลยก็ขับขี่รถจักรยานยนต์เลยปั้มน้ำมันไป 2-3 เสาไฟฟ้า และชะลอรถรออยู่ เมื่อผู้เสียหายออกจากปั้มน้ำมันก็ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์แซงขึ้นหน้าจำเลยไป จำเลยก็ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามไปเรื่อย ๆ จนผู้เสียหายหยุดรถสูบบุหรี่ที่สามแยกหนองโพก็เห็นจำเลยขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไป ข้อที่ว่าผู้เสียหายจะได้เห็นจำเลยขับขี่รถจักรยานยนต์ตามมาดังที่ผู้เสียหายเบิกความหรือไม่นั้น เห็นว่า คำเบิกความของผู้เสียหายประกอบด้วยรายละเอียดสมจริง น่าเชื่อถือและตรงกับคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายเองที่ได้ให้การในการสอบสวนเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2529 ซึ่งพนักงานสอบสวนถามว่า ก่อนที่จำเลยกับพวกจะปล้นทรัพย์พยานได้เห็นจำเลยที่ใดบ้างหรือไม่ ผู้เสียหายตอบว่าเห็นที่ข้างใต้สะพานลอย หมู่บ้านหนองตะเคอง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จึงเชื่อได้ว่าผู้เสียหายได้เห็นคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ตามผู้เสียหายมาก่อนเกิดเหตุ ส่วนที่ว่าผู้เสียหายจะเห็นคนร้ายชัดเจนและนานพอจำได้หรือไม่นั้น เห็นว่า สำหรับตอนคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ตามผู้เสียหายนั้น ผู้เสียหายเบิกความว่า ตอนเห็นคนร้ายครั้งแรกที่สะพานลอยที่อำเภอเมืองนครปฐมนั้น ห่างกัน 5 เมตรเห็นจากแสงไฟของรถที่สวนทางมา ตรงสะพานลอยมีหลอดไฟฟ้าที่เสาไฟฟ้าทั้งหมดประมาณ 10 ต้น สองพอมองเห็นกันได้ชัด และผู้เสียหายยังเห็นคนร้ายอีกหลายครั้ง โดยเฉพาะที่สามแยกหนองโพที่ผู้เสียหายหยุดรถสูบบุหรี่นั้นผู้เสียหายเบิกความว่า มีแสงสว่างจากไฟฟ้าทั้งสองฟากถนนรวมประมาณ 20 กว่าดวงสว่างมากพอที่จะมองเห็นกันได้ชัดเจน เช่นนี้ แม้ผู้เสียหายจะเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่าการเห็นคนร้ายแต่ละครั้งเห็นเพียงแวบเดียว แต่เป็นการเห็นหลายครั้งและโดยมีเหตุที่จะสังเกตและสนใจเพราะมีการขับขี่รถจักรยานยนต์ติดตาม จึง

เชื่อว่าเห็นชัดเจนและนานพอจำได้ และสำหรับในที่เกิดเหตุนั้นเป็นการเห็นตอนขับขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากซอย ไฟรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายกับแสงไฟรถที่สวนทางมา ก็เชื่อว่าเห็นชัดเจนและจำได้ทั้งยังปรากฏว่า ผู้เสียหายได้ให้การต่อร้อยตำรวจตรีโชคชัยเหลืออร่าม พนักงานสอบสวนในวันรุ่งขึ้นว่าผู้เสียหายจำคนร้ายได้เป็นการสนับสนุนว่าผู้เสียหายจำคนร้ายได้จริงและสำหรับพยานแวดล้อมกรณีนั้น ประการแรกมีสิบตำรวจโทสมศักดิ์ เกื้อสงฆ์ เบิกความว่าวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 20 นาฬิกา ขณะที่พยานปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ป้อมยามตำบลหนองโพ ได้พบจำเลยนี้ ขับขี่รถจักรยานยนต์มีคนนั่งซ้อนท้าย 2 คน มุ่งหน้าไปทางจังหวัดนครปฐม ด้วยลักษณะผิดปกติคือไม่เปิดไฟ หลังจากนั้นพยานจึงได้รับแจ้งทางวิทยุจากสถานีตำรวจภูธรบางแพ ถึงเหตุคดีนี้ พยานจึงได้ส่งวิทยุแจ้งสถานีตำรวจภูธรอำเภопоธาราม และเมื่อจำเลยถูกจับพยานก็ได้ชี้ตัวถูกต้อง โดยมีร้อยตำรวจตรีโชคชัยเหลืออร่าม เบิกความสนับสนุน ส่วนพยานเกี่ยวกับการจับกุมนั้นแม้จะเป็นเรื่องที่จำเลยถูกจับกุมในอีกคดีหนึ่งในท้องที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านโป่งและจำเลยให้การรับสารภาพว่า ได้กระทำความผิดคดีนี้ เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ติดต่อกันและนำจำเลยมาดำเนินคดีนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา เมื่อระยะทางระยะเวลาและพฤติการณ์แห่งคดีใกล้เคียงกัน นอกจากจะไม่เป็นพิรุธแล้วยังสนับสนุนให้เชื่อว่าจำเลยกระทำความผิดอีกด้วย นอกจากนี้ยังปรากฏว่า ผู้เสียหายได้ชี้ตัวจำเลยในวันที่ 27 มกราคม 2529 ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.4 และภาพถ่ายหมาย จ.5 ซึ่งจำเลยมิได้โต้แย้งอย่างใด ส่วนที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ขณะที่ยื่นเข้าแถวให้ชี้ตัวจำเลยมีผ้าพันแผลที่แขนซ้ายต่างจากคนอื่น ๆ นั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการแจ้งให้ผู้เสียหายทราบล่วงหน้าก่อนชี้ตัวว่าจำเลยมีผ้าพันแผลดังกล่าว จะตั้งข้อสงสัยเอาและถือเป็นพิรุธย่อมจะไม่ได้ เพราะเท่าที่ปรากฏจากภาพถ่ายการชี้ตัว มีข้อแตกต่างอื่น ๆ อีกหลายประการระหว่างจำเลยกับคนอื่น ๆ เช่น เสื้อผ้าและรูปร่างผิวพรรณ ซึ่งถ้าจะแจ้งแก่ผู้เสียหายให้รู้ว่าจำเลยคือคนไหนย่อมทำได้อยู่แล้ว ข้อที่มีผ้าพันแผลดัง

กล่าวจึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่เชื่อถือการชี้ตัวจำเลย ส่วนพยานหลักฐานโจทก์
ประการสุดท้ายเกี่ยวกับคำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยนั้นร้อยตำรวจตรี
โชคชัย เหลืองอร่าม พนักงานสอบสวนเบิกความว่าได้รับตัวจำเลยมาและได้สอบสวน
จำเลยในวันที่ 27 มกราคม 2529 จำเลยให้การรับสารภาพ ตามบันทึกคำให้การ
เอกสารหมายเลข จ.10 ได้ให้จำเลยพาไปนำชี้ที่เกิดเหตุและบันทึกไว้ตามเอกสารหมายเลข
จ.11 และได้ถ่ายภาพการนำชี้ที่เกิดเหตุตามภาพถ่ายหมายเลข จ.12 เห็นว่า คำรับ
สารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยประกอบด้วยรายละเอียดสมจริง การนำชี้ที่เกิดเหตุ
และการถ่ายภาพก็กระทำโดยเปิดเผย น่าเชื่อว่าจำเลยได้ให้การรับสารภาพและนำชี้ที่
เกิดเหตุด้วยความสมัครใจ จำเลยอ้างว่าถูกทำร้ายเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่น่าเชื่อ
พยานหลักฐานโจทก์ฟังได้โดยปราศจากสงสัยว่าจำเลยได้กระทำผิดตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกา
โจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การชี้ตัวผู้ต้องหาเป็นกระบวนการในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 วิธีการคือให้ผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาเข้าแถวยืนปะปนกับบุคคลอื่นเพื่อให้ผู้เสียหายหรือพยานระบุตัวผู้กระทำผิดออกมาจากในกลุ่มคนดังกล่าว ซึ่งเป็นการพิสูจน์ตัวบุคคลผู้กระทำผิดโดยอาศัยความทรงจำของพยาน การชี้ตัวผู้ต้องหาที่จะเป็นพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือจะต้องเป็นการชี้ตัวที่เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายหรือพยานได้ใช้ความทรงจำของตนอย่างแท้จริงในการระบุตัวคนร้าย วิธีดำเนินการให้การชี้ตัวเป็นที่น่าสนใจนั้น น่าจะต้องปฏิบัติดังนี้ 1. พนักงานสอบสวนควรจัดให้มีการชี้ตัวโดยเร็วที่สุด หรือในโอกาสแรกที่สามารถจัดให้มีการชี้ตัวได้ 2. สถานที่ที่จะทำการชี้ตัวควรเป็นสถานที่ที่มีแสงสว่างเป็นอย่างดี และเป็นที่ยืนที่มีกำแพงพอที่จะป้องกันมิให้ผู้กล่าวหาหรือพยานที่ยังมิได้ชี้ตัวได้เห็นตัวผู้ต้องหาก่อนที่จะเข้าชี้ตัวได้ 3. ก่อนทำการชี้ตัวอย่าให้ผู้เสียหายหรือพยานที่จะทำการชี้ตัวเห็นตัวหรือรูปภาพของผู้ต้องหาก่อน หรือรับทราบข้อมูลใด ๆ จากเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของผู้ต้องหาก่อนทั้งอย่าให้ผู้จะทำการชี้ตัวมีโอกาสติดต่อกับผู้ใดที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมแก่คดีได้ 4. จัดให้ผู้ต้องหาสวมเสื้อคล้ายคลึงกับเวลาเกิดเหตุ และจัดให้บุคคลอื่นซึ่งมีเพศ รูปร่าง ขนาด อายุ และแต่งกายคล้ายคลึงกับผู้ต้องหาอยู่ร่วมในที่เดียวกันไม่น้อยกว่า 5 คนบุคคลที่อยู่ร่วมในแถวนี้จะต้องไม่รู้จักผู้ต้องหาหรือไม่รู้ว่าผู้ใดคือผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นบุคคลดังกล่าวอาจแสดงกริยาบางประการที่เป็นการและให้ผู้เสียหายหรือพยานระบุตัวผู้ต้องหาได้ เช่น การที่เหลือบมองไปยังผู้ต้องหา ใช้ท่าทางกริยาบอกใบ้ ทำให้ ผู้เสียหายหรือพยานที่จดจำคนร้ายได้เพียงเลือนลาง เชื่อและระบุตัวผู้ต้องหาเอาจากท่าทางกริยานั้นเอง 5. ก่อนทำการชี้ตัว ให้ผู้ต้องหาเลือกตำแหน่งที่ตนจะยืนในแถวที่ชี้ตัวตามที่ตนพอใจ หากพยานที่จะทำการชี้ตัวมีหลายคนเมื่อมีการชี้ตัวโดยพยานคนหนึ่งคนใดแล้วก่อนจะให้พยานอื่นทำการชี้ตัว ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาเลือกที่ยืนในแถวชี้ใหม่ 6. ต้องจัดให้ผู้กล่าวหาหรือพยานเข้าชี้ตัวทีละคน เมื่อพยานออกไป

จากที่ซื้อตัวผู้ต้องหาแล้วอย่าให้ไปรวมหรือมีโอกาสติดต่อกับผู้กล่าวหาหรือพยานคนอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ทำการซื้อตัวผู้ต้องหา 7. พนักงานสอบสวนต้องทำบันทึกการซื้อตัวเป็นหลักฐานให้ผู้ซื้อตัวและผู้ต้องหาที่ถูกซื้อตัวลงชื่อรับรองด้วย และในบันทึกนั้นน่าจะต้องระบุชื่อบุคคลที่อยู่ในแถวไว้ทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในชั้นพิจารณาในการจะนำตัวบุคคลดังกล่าวมาซักถามยืนยันว่าการซื้อตัวได้กระทำไปอย่างเที่ยงธรรมแล้ว ทองธาร เหลืองเรืองรอง